

DELEGACION DE FIRMA PARA LA APROBACION DE PLANES DE SALVAMENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

FORESTAL POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO

CONSIDERANDO: Que la Constitucion de la Republica declara de utilidad y necesidad publica la explotacion tecnica y racional de los recursos naturales de la nacion.

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) disenar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las polfticas relacionadas con el sector forestal, areas protegidas y vida silvestre.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre, establece que el ICF, es el ente ejecutor de la pohtica nacional de conservacion y desarrollo forestal, areas protegidas y vida silvestre, declarando de prioridad nadonal y de interes general el

manejo racional y sostenible de los Recursos Forestales Areas Protegidas y Vida Silvestre.

CONSIDERANDO: Que es atribucion del ICF, ejecutar y coordinar las actividades de proteccion de los bosque nacionales, por la afectacion de incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, siendo el control de plagas forestales, una actividad prioritaria para mantener las areas de bosque en buenas condiciones Fitosanitarias.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre establece que las autoridades municipales y los propletrarios de terrenos forestales deberan efectuar en forma obligatoria los trabajos de prevencion y control de incendios y plagas forestales, igualmente estan obligados a dar cuenta a la autoridad forestal de los incendios, plagas y enfermedades que se detecten.

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de marzo de 2015 se dcclaro la plaga del gorgojo de pino como emergencia nacional mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-09-2015 .

CONSIDERANDO: Que el Artículo 147 la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre establece que los recursos forestales afectados por plagas o desastres naturales, ubicados en tierras publicas o privadas seran aprovechadas por los titulares previa inspeccion del Instituto Nacional de Conservacion y desarrollo forestal areas protegidas y vida silvestre

en el sitio de la Zona forestal afectada, con la colaboracion de los consejos consultivos >

COLONIA BR1SAS DE OLANCHO. TELEFONOS: 2223-73-87. WWW.ICF.COB.MN

COMAYAGUELA. HONDURAS. CENTRO AMERICA

INSTITUTO * NACIONAL *

DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL.

AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Ministerio de Recursos Forestales, Areas Protegidas y Vida Silvestre

municipales y comunitarios forestales areas protegidas y vida silvestre aplicando las

normas contenidas en un plan de control aprobado por el ICF.

CONSIDERANDO: Que la competencia es irrenunciable y sera ejercida por los organos que la tengan atribuida por ley, sin embargo el organo superior podra delegar el ejercicio de su materia en determinadas funciones al organo inferior.

POR TANTO

La Direction Ejecutiva del ICF, en amparo de los Articulo 18 de la Ley General de la Administration Publica; Articulo 3 de la Ley de Procedimiento Administrative; Artfcuios 11, 14

, 18, 19, 41,42, 71, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 184, 193, y 211 de la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre y los Articulos 1, 179, 212, 284, 285, 286, 287, 288 y 289 del Reglamento general de la Ley Forestal y demas aplicables.

ACUERDA

PRIMERO: Delegar a los Jefes Regionales del Instituto National de Conservation y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre la facultad de: **APROBAR LOS PLANES DE SALVAMENTO DE MADERA PLAGADA EN BOSQUE DE PINO PARA ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL POR LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO INDISTINTAMENTE DEL VOLUMEN A SALVAR.-** Al mismo tiempo seran garantes y responsables de la fidelidad de la documentation, soporte tecnico y legal de las

autorizaciones que emitan.

SEGUNDO: La funcion de firma concedida en este Acuerdo podra ser revocada en cualquier momento.

TERCERO: El presente Acuerdo es de ejecucion inmediata y se publicara en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Comayagueia, municipio del Distrito Central a los tres dias del mes de Agosto del ano dos mil quince. **PUBLIQUESE.**

A * *

v< r v.	l /	li
---------------	--------	----

V. r /.	v*ci'	A	>.	r' 5 ' 1- x..#y /	MISAEL LE	ARIEL
J? C.. VA3AL JW)rf;	Q® w«L					
DIRECTOR?t3ECUTIVO ICF	A					

COLONIA BRISAS DE OLA1NCHO. TELEFONOS: 2223-73 87. WWW.ICF.GOB.HN
COMAYAGUELA.HONDURAS.CENTRO AMERICA
Y

ail i W's V-	* * -	*
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL. AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	GOftIFRNO HF LA	

RmnuiCA oi: HONDURAS
ACUERDO NUMERO 018-2015

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACI6N Y DESARROLLO
FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APROBACION DE PLANES DE
SALVAMENTO DE MADERA
PLAGADA EN BOSQUE DE PINO PARA ATENDER LA EMERGENCIA FORESTAL POR
LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO

CONSIDERANDO: Que La Constitution de la Republica declara de utilidad y necesidad publica la explotacion

tecnica y racional de los recursos naturales de la nation.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre, establece que el ICF, es el ente ejecutor de la politica nacional de conservation y desarrollo forestal, areas protegidas y vida silvestre, declarando de prioridad nacional y de interes general el manejo racional y sostenible de los Recursos

Forestales Areas Protegidas y Vida Silvestre.

CONSIDERANDO: Que es atribucion del ICF, ejecutar y coordinar las actividades de proteccion de los bosque nacionales, por la afectacion de incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, siendo el control de plagas forestales, una actividad prioritaria para mantener las areas de bosque en buenas condiciones fitosanitarias.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal Areas protegidas y Vida Silvestre establece que las autoridades

municipales y los propietarios de terrenos forestales deberan efectuar en forma obligatoria los trabajos de prevention y control de incendios y plagas forestales, igualmente estan obligados a dar cuenta a la autoridad forestal de los incendios, plagas y enfermedades que se detecten.

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de marzo de 2015 se declaro la plaga del gorgojo de pino como emergencia nacional mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-09-2015, el cual establece en su articulo numero

seis: "autorizar al ICF para que proceda a traves de los procedimientos tecnicos, administrativos y legates a

extraer todo el producto y sub producto forestal derivado del ataque de la plaga".

CONSIDERANDO: Que el Articulo 147 la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre establece que bs

recursos forestales afectados por plagas o desastres naturales, ubicados en tierras publicas o privadas seran aprovechadas por los tituiarees previa inspection del Instituto Nacional de Conservation y desarrollo forestal areas protegidas y vida silvestre en el sitio de la zona forestal afectada, con la colaboracion de los consejos consultivos municipales y comunitarios forestales areas protegidas y vida silvestre aplicando las normas contenidas en un plan de control aprobado por el ICF.

COLONLA BRISAS DF OLANCHO. TH HIONOS: 2223-73- 87. VVWWW.ICP.GOB.HN

COM AYAGUT;1.A. HONDURAS.CENTRO AMERICA

&

I»	* * * *
CiORIFRNO	INSTITUTO NAOONAI.
DFI.A	DE CONSERVACION Y DFSARROUOI:ORF.STAL.
	AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fUinitiii A m HONDURAS

Portanto:

La Direction Ejecutiva del Instituto Nacional de Conservation y Desarrollo Forestal Areas protegidas y Vida

Silvestre en uso de las atribuciones que le confieren los articulos 340 de la Constitution de la Republics, Articulosl, 11, 14, 18, 19, 20, 71, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 184, 193, y 211 de la Ley Forestal Areas Protegidas y Vida Silvestre y los Articulos 1, 179, 212, 284, 285, 286, 287, 288 y 289 del reglamento general de la Ley Forestal y demas aplicables.

Acuerda:

Primero: Establecer el procedimiento especial para atender, durante el estado de emergencia, la aprobacion de planes de salvamento de madera afectada por plaga a nivel nacional.

Segundo: La solicitud de aprobacion del plan de salvamento debera presentarse despues iniciado el control respectivo.

Tercero: Quedan suspendidas durante la emergencia las disposiciones emitidas en el Acuerdo 030-2013 que

apliquen a los planes de salvamento justificados por ataque de plaga.

Cuarto: Para la aprobacion de los Planes de Salvamento y/O saneamiento el ICF no exigira la rendition de Garantias por cumplimiento de normas tecnicas reglamentarias.

Quinto: Para la emisidn de opinion tecnica sobre la ubicacion geografica del area afectada por la plaga en relation con planes de manejo, areas protegidas, microcuencas declaradas y otros, se utilizara el Geoportal oficial de ICF ubicado en el enlace siguiente: <http://WWW.aeoportal.icf.qob.hn>.

Sexto: Tanto el propietario de bosque (sin Plan de Manejo), como el representante del grupo organizado en caso de bosques publicos, que solicitaren planes de salvamento, estan en la obligation de presentar una

declaration jurada debidamente autenticada en donde se manifieste el compromiso expreso para el restablecimiento del nuevo bosque y acatando lo dispuesto en el PCM-002 2006. En el caso de terrenos

privados, la declaration debera tambien hacer referencia a la correcta ubicacion del predio y debera eximir de responsabilidades al ICF. Cada Oficina Regional debera mantener actualizado un banco de datos geoespacial y dar seguimiento a los compromisos de recuperacion de las areas afectadas por la plaga. Areas con Plan de Manejo vigente, no presentaran declaration jurada. Septimo: Cuando se presenten brotes de plaga dentro de un plan de manejo con plan operativo vigente, el Tecnico Forestal Calificado administrador hara el control del brote segun las normas tecnicas y notificara a la oficina de ICF correspondiente, quien autorizara por escrito al propietario del Plan de Manejo el salvamento del volumen afectado y el uso de las guias de movilizacion autorizadas para el plan operativo. Los Tecnicos Administradores (Privado e ICF) deberan llevar por separado el control de las guias de movilizacion usadas para el transporte de la madera sana y madera proveniente del control e informar a COLOMBIA, FRANCISCA DE OLANCHO. TEL: 2223-73-87, WWW.ICF.G08.HN COMAYAGUELA, HONDURAS, CEN TRO AMERICA

d - V-

% i	*	*
INS (mm) NACIONAL Dfc CONSERVACION y DESARROLLO FORESTAL. AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	COBIFRNO Df iA RERUN ICA DE HONDURAN Control Volumetrico de la regional para su registro.	

Cuando el volumen a extraer se encuentre fuera de los limites del plan de aprovechamiento, pero dentro de los limites de su respectivo Plan de Manejo Forestal debera efectuarse el pago administrativo antes del transporte. Cuando los volúmenes afectados se encuentren dentro del plan de aprovechamiento pero en diferente Unidad de Corta a la pagada, los volúmenes podran extraerse valiendose de los pagos administrativos ya efectuados siempre y cuando exista volumen pagado sin extraer, caso contrario, se debera pagar el volumen antes de su extraccion.

En caso de control de brotes en planes de manejo en bosque nacional y para los grupos bajo la Estrategia de Foresteria Comunitaria, se les permitira el pago posterior a las extracciones. Cuando los volúmenes afectados excedan la corta anual permisible, la diferencia sera descontada en el proximo plan de aprovechamiento. En los planes de manejo vigentes se permitira la extraccion de volumen de salvamento en las zonas de proteccion de fuentes y cursos de agua cuando la pendiente sea inferior a 15%, evitando la remocion de suelo. En caso de pendientes mayores se podran efectuar extracciones con cable. No se permite el acopio de madera dentro de los limites de proteccion. Octavo: Para las estimaciones del volumen afectado y a salvar en planes de manejo vigentes podran utilizarse los valores del volumen promedio por hectarea del plan de manejo, para ello se definira el tamafio del area de control, cuya superficie (ha) se multiplicara por los valores promedio por hectarea del plan de manejo. Para efecto de pagos administrativos, se podra seccionar el volumen a salvar cuando este sea mayor a 500 m3. Es obligatoria la marcacion de las fajas o areas de control con un anillo de pintura color blanco visibles de uno a otro. No se marcaran los arboles a extraer. Noveno: En los casos que se presenten brotes en bosques sin plan de manejo (mayores a 3 ha), se permitira la estimacion de los volúmenes afectados utilizando parcelas de muestreo sistematico, debidamente identificadas en el terreno. Se levantara una parcela de quinientos (500) m2 por cada tres (3) hectareas. En casos de brotes menores o iguales a tres (3) ha. debe realizarse inventario al 100%. *j Para la estimacion del volumen a salvar se definira el tamafio del area de control, cuya superficie (ha) se multiplicara por los valores promedio por hectarea del muestreo. Para efecto de pagos administrativos, se podra seccionar el volumen a salvar cuando este sea mayor a 500 m3. Es obligatoria la marcacion

de las fajas de control con anillos de pintura color blanco visibles de uno a otro. Los arboles a extraer se deberan marcar segun las normas tecnicas. **J** En casos de realizarse el control sin el muestreo previo, se podra realizar el levantamiento de parcelas en el

bosque circundante.

COIONIA BRJSAS Df OI.ANCHO.TB.EFONOS: 2223- 73- 87. WWW.ia-COK.IIN
COM AYAGUEI.A. HONDURAS.CENTRO AMERICA
~ vV 4
* - *~*?~. ^. iKsrrruo * NACIONAL * *

DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL

GOBIERNO DE U	AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
UII ORUCA PI HONDURAS	

Una vez iniciado (areas mayores a tres hectareas) O culminado el control (areas menores o iguales a tres

hectareas), el Tecnico Forestal notificara a la oficina de ICF correspondiente.

Decimo: El tramite para la aprobacion de los planes de salvamento de madera plagada se hara en un maximo de 10 dias habiles. El procedimiento a seguir es el siguiente:

a) La Oficina Local remite el expediente a la Region Forestal en los siguientes 6 (seis) dias habiles posteriores a la recepcion, previamente realiza inspeccion de campo en la que verifica el inicio del control del brote. evalua las estimaciones del volumen a salvar, y revisa la documentacion en gabinete considerando lo estipulado en el numeral Quinto del presente Acuerdo. En el caso de areas privadas, la

Oficina Local tendra la responsabilidad de interpretar de forma general los limites del titulo comprobando que en efecto el area solicitada esta dentro del area de dicho titulo. La oficina local debe remitir los planes de salvamento acompanados de un dictamen tecnico que acredite las

actividades del control del brote.

En los 4 (cuatro) dias habiles subsiguientes a la recepcion de la documentacion, la Region Forestal debera;

b) Refrendar el dictamen emitido por la oficina local considerando lo estipulado en el numeral Quinto de este

Acuerdo, asi como la adecuada ubicacion del predio seguin el documento de propiedad presentado y emitira el correspondiente dictamen tecnico ratificando o denegando lo expuesto por la oficina local.

Una vez que el documento este listo para aprobacion, se librara orden de cobro por el valor fijado para bosque nacional, ejidal y/o privado Cuando el interesado ejecute el pago presentara el recibo respectivo y la

Region Forestal emitira la resolucion de aprobacion correspondiente estableciendo una vigencia de tres meses.

El tecnico preparador/administrador o el propietario/interesado del plan de salvamento presentara tres copias

en fisico: Original propietario, Copia 1 oficina local, Copia 2 Region Forestal, Copia 3 tecnico administrador.

Adicionalmente entregara tres copias en digital.

Decimo Primero: Requisitos a cumplir para la presentacion de un plan de salvamento;

1. Presentar la solicitud acompahada de documento tecnico ante la oficina de ICF correspondiente, despues de haber iniciado o realizado el control del brote. En la solicitud se debera incluir el nombre del tecnico forestal administrador y del contratista que realizara las actividades de extraccion.
2. Nota de nombramiento y nota de aceptacion para la administracion del plan de salvamento.

3. Declaracion Jurada.

COLONIA RRIS AS Of OLANCtHO. TFLKFONOS: 2223-73- 87. W W W.ICF.GQB.HN
COMAYAGim.A. HONDURAS. CENTRO AMERICA

IT
r
V-
★

INSTITUTO NACIONAL

DE. CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL.
AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRI

GOBIFRNO DF HONDURAS
RFPIUHICA L>»
El documento tecnico debera contener:

1. Mapa del area afectada (datos geospaciales en coordenadas UTM y datum WGS84).
2. Hojas de campo con datos de muestreo y los resultados de los calculos realizados. Las tablas de rodal y las estimaciones de volumen afectado en los casos de planes de manejo vigentes.
3. Fotografias que ilustren las actividades de control del brote de plaga con referenda geografica (GPS) y fecha.

Requisitos legates
Cuando se trate de terrenos privados, los interesados deberan presentar certification integra de Asiento con notas marginales cuya fecha de expedition debe ser no mayor a tres meses. En el caso de los terrenos nacionales, las solicitudes deberan ser presentadas preferiblemente por comunidades (patronatos), organizaciones agroforestales y otras organizaciones/instituciones sin fines de lucro, debiendo acompahar la documentation que acredite su existencia y representacion legal
Decimo Segundo: Se emitira solamente una prorroga en aquellos casos debidamente justificados, NO mayor a la mitad del tiempo de aprobacion.

Decimo Tercero: La madera proveniente de planes de salvamento de sitios con control de brotes de plagas podra ser transportada en rollo, escuadrada o dimensionada, lo cual debe estar establecido en la solicitud del plan de salvamento. El transporte de la madera se hara 15 dias despues del code de los arboles para lo cual las Regiones Forestales deberan implementar mecanismos de control.

Decimo Cuarto: Para determinar el pago de tronconaje de madera plagada proveniente de bosques nacionales se aplicara to establecido en el Acuerdo 012-2015 y las subsecuentes actualizaciones que seran publicadas en la pagina web del ICF.

Decimo Quinto: Para efecto de los pagos administrativos en terrenos privado se aplicara las tasas administrativas vigentes de acuerdo a la clase diametrica.

Decimo Sexto: El ICF no extender ^ notas de credito por volumen no extraido indistintamente de la causa.

Decimo Septimo: En el caso de solicitudes de planes de saneamiento en areas donde se aprobo un plan de salvamento, el interesado solamente presentara la solicitud acompanada de la resolucion de aprobacion del plan de salvamento en que se amparo. Los planes de saneamiento de aquellas areas en las que se ha efectuado el control de la plaga seran

■ autorizados por los Jefes Regionales.

COLONIA BRJSAS DP Ot.ANC.HO. TfUFONOS: 2223-73-87. W WW.ICF.GQB.HN
COM AYAGUB-A.HONDURAS.CENTRO AMERICA

<*
%s
.7

■	* * *
---	-------

VINSTITUTO NACIONAL *

DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL.
AREAS PRorrciiDAS Y VIDA SILVESTRE

* GOBIERNO Of h m
RI.l'UBUCA DI. LA
HONDURAS

Para la aprobacion de planes de saneamiento en brotes inactivos, sera necesario presentar la solicitud acompanada de los requisitos legates y tecnicos del numeral decimo primero. Para la extraccion de madera muerta con fines de generacion de energia mediante biomasa forestal, se autorizaran guias de movilizacion de subproductos La unidad de medida para el transporte de biomasa sera

la Tonelada Metrica (TM) y se utilizara una proportion de 1.67 m3 para una TM en el caso de volumen fustal. Decimo Octavo: En caso de que las solicitudes se encontraran dentro de areas abastecedoras de agua, previo a la aprobacion se debera contar con dictamen tecnico de factibilidad emitido por el coordinador de Cuencas Hidrograficas de La Region Forestal. Decimo Noveno: En caso de que las solicitudes se encontraran dentro de los limites de areas protegidas, previo a la aprobacion se debera contar con dictamen tecnico de factibilidad emitido por el coordinador de Areas Protegidas de La Region Forestal. Vigesimo: El presente acuerdo deja sin valor y efecto el Acuerdo 004-2014 publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 de junio de 2014. Vigesimo Primero: El Director Ejecutivo dei Institute Nacional de Conservation Forestal, Areas protegidas y Vida Silvestre, podra en cualquier momenta suspender parcial o totalmente el presente acuerdo. El presente Acuerdo es de ejecucion inmediata y se publicara en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central a los 03 dias del mes de Agosto del ano dos mil quince. PUBLIQUESE.

>v
£A
>v
;rSw
r.
r.
>
y
1
A,

A
r'
%

:

O

:

&

t ry	J W Ljjs?i ff	MISAE DIRECTOR^JECUTI VO ICF	G	ETARIA GENE#AITT
------	-----------------------------	------------------------------------	---	---------------------

COI.ON1A BRISAS DE OI.ANct IO. TEI.Pf ONOS: 2223-73- 87. VV W W.ICf-.UOR.IIN
COMAYAGUELA. HONDURAS. CENTRO AMERICA